

TAR Roma, sez. 1B, sentenza 20/02/2025, n. 3865

TAR
Decreto cautelare
8 maggio 2021

>

TAR
Ordinanza cautelare
7 giugno 2021

>

TAR
Sentenza
20 febbraio 2025

Sul provvedimento

Citazione : TAR Roma, sez. 1B, sentenza 20/02/2025, n. 3865

Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma

Numero : 3865

Data del deposito : 20 febbraio 2025

Fonte ufficiale : Scarica documento 

Testo completo

Pubblicato il 20/02/2025

N. 03865/2025 REG.PROV.COLL.

N. 04787/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4787 del 2021, proposto da

Nuova Trastevere Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, IG NI, NL Di LM, CL TI, GI Di LM, DO LI, OF Di AI, RO LC, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Emanuele Di Monte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Ottaviano, 9;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Commissario liquidatore della Nuova Trastevere Società Cooperativa, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

a) del Decreto del Direttore Generale del 23 marzo 2021 n. 27/SAA/2021, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 83 del 7 aprile 2021, di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies cod. civ., con nomina di commissario liquidatore, della società Nuova Trastevere Società Cooperativa;

b) del parere espresso dal Comitato Centrale per le Cooperative in data 10 dicembre 2021 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità;

c) del verbale di ispezione straordinaria del 29 aprile 2019;

d) della comunicazione di avvio del procedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore, ex art. 2545 septiesdecies cod. civ., prot. n. U.0179620. del 10 luglio 2019;

e) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 febbraio 2025 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che, con memoria depositata in vista della trattazione di merito del ricorso, la Difesa erariale ha rappresentato che la Società Cooperativa Nuova Trastevere è stata posta in liquidazione coatta amministrativa con D.M. n. 136 del 12.6.2023 (pubblicato in G.U. Serie Generale n.146 del 24.6.2023) e ha chiesto dichiararsi l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;

Ritenuto, che – a fronte della perdita della capacità di stare in giudizio della società cooperativa ricorrente ex art. 299 cod. proc. civ. – non possa trovare applicazione, nella specie, l'istituto dell'interruzione del processo, non sussistendo alcun interesse della gestione liquidatoria a riassumere il presente giudizio avverso il provvedimento di scioglimento d'autorità ex art. 2545 septiesdecies c.c., in quanto superato dalla procedura di natura concorsuale di cui all'art. 2545 terdecies c.c.;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese di lite, stante la definizione in rito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Fanizza, Presidente FF

Arturo Levato, Primo Referendario

Nino Dello Preite, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Nino Dello Preite Angelo Fanizza

IL SEGRETARIO